Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
AJB

27. juni 2024

Sagsnr.:
S2023-3534

BFE-nummer
3305607

Matr.nr.
10d, Nørholm By, Nørholm

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 190, 9000 Aalborg

matr.nr. 10d, Nørholm By, Nørholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-02-2023 med seneste supplerende materiale modtaget den 29-01-2024 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 32 m² læskur til heste fra 2021

Tilladelsen omfatter lovliggørelse af 32 m² læskur til brug for 2 heste placeret 13,5 meter fra ejendommens hidtidige bebyggelse

Vilkår

Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at etableret beplantningsbælte mod matr.nr. 10ag og 11b Nørholm By, Nørholm, som markeret på vedlagt E-rids bevares og vedligeholdes i en højde på minimum 2 meter.
- at hvis bygningen ikke længere anvendes til formålet, skal den umiddelbart, eller senest inden et år fjernes.

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

Redegørelse

Landbrugsejendommen på 9,5 ha er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L2 – Restrup Enge. Den ansøgte placering er beliggende indenfor Kystnærhedszonen, og omfattet af kommuneplanens retningslinje om uønsket skovrejsning og større sammenhængende landskaber

Det ansøgte læskur er beliggende udenfor kommuneplanrammen.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 955 m fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Aalborg Kommune finder, at der efter omstændighederne vil kunne gives landzonetilladelse til læskur eller tilsvarende mindre byggeri til ophold for et dyrehold, som ikke udgør erhvervsmæssigt drift af en landbrugsejendom, hvis det er påkrævet efter anden lovgivning, fx dyrevelfærdsregler, og såfremt der ikke er landskabelige forhold som taler i mod.

Det fremgår af bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, § 18, stk. 1, at den ansvarlige for et hestehold skal sikre sig, at heste som går ude i vinterperioder og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvilke på et tørt, støjet leje.

Der er desuden i bekendtgørelsens §§ 5-7 særlige dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til gulvarealet ved gruppeopstaldning af heste på en ejendom.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Aalborg Kommune har lagt vægt på at ejendommen ikke er omfattet af væsentlige landskabelige udpegninger, som efter Aalborg Kommunes vurdering taler imod det ansøgte læskur, og at læskuret er placeret i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Aalborg Kommune bemærker i den forbindelse, at læskuret er placeret omkring 13,5 meter fra ejendommens hidtidige bebyggelse.

Aalborg Kommune lægger desuden vægt på, at der er en særlig dyrevelfærdsmæssig begrundelse for læskuret, idet der går et hestehold på ejendommen, og at et læskur på 32 m² ikke overstiger i størrelse, hvad der er rimeligt for de 2 heste.

Aalborg Kommune lægger endvidere vægt på at læskuret skal placeret i tilknytning til græsningsarealerne, så heste har adgang til det.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at det ansøgte, ikke kan betragtes som lovligt, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, torsdag den 27-06-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

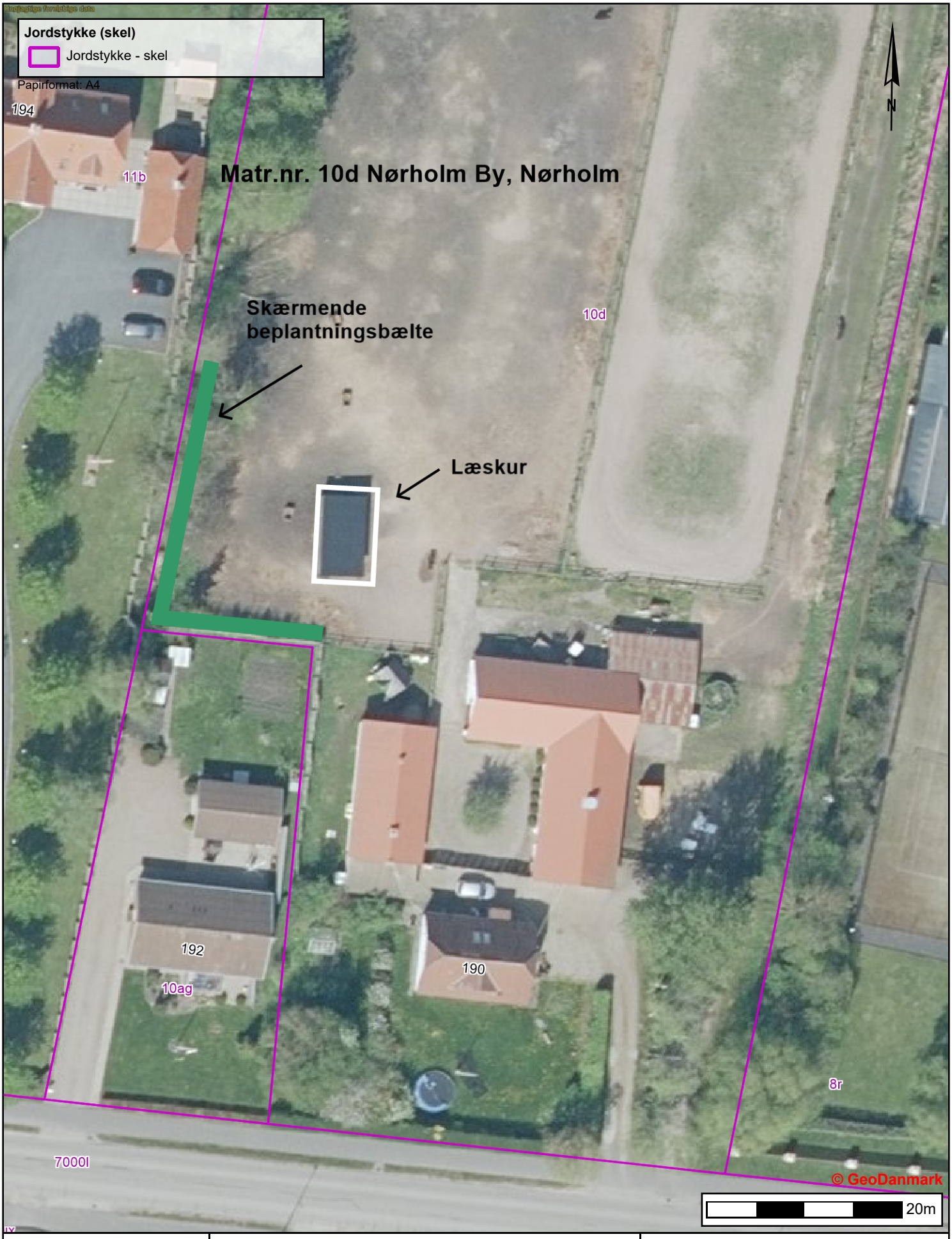
Anders Brusen Jensen
Landzone- og byggesagsbehandler

Direkte tlf.: 20638208

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aalborg Kommune via klageportalen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune	**Nørholmsvej 190, 9000 Aalborg** Vilkår om beplantning i forbindelse med landzonetilladelse til læskur	Tidspunkt: 27-06-2024 09:24:16 Udskrevet af: Anders Brusen Jensen Målestoksforhold: 1:500


16,20 m
17,40 m
13,80 m
7,70 m
14,50 m
1089


8 m
2,5m
2,1 m
4m